宅地建物取引士試験　2026年度予想問題（全45問・第3回）

第 1 部：問題編　／　最新法令準拠

問 1　次の判決文（要旨）を読み、次のア～エの記述のうち、民法の規定、判例及び判決文によれば、誤っているものはどれか。

（判決文の要旨）賃借人が賃貸人の承諾なく第三者をして賃借物の使用収益をさせた場合においても、賃借人の当該行為が賃貸人に対する背信的行為と認めるに足らない特段の事情がある場合においては、民法第612条第2項の解除権は発生しない。（最高裁判所昭和28年9月25日判決の要旨）

ア．判決文によれば、無断転貸が賃貸人に対する背信的行為と認めるに足らない特段の事情がある場合であっても、転借人が現に賃借物の使用収益を開始しているときは、賃貸人は、民法第612条第2項により賃貸借契約を解除することができる。

イ．賃借人が賃貸人の承諾を得て適法に賃借物を転貸したときは、転借人は、賃貸人と賃借人との間の賃貸借に基づく賃借人の債務の範囲を限度として、賃貸人に対して転貸借に基づく債務を直接履行する義務を負う。

ウ．賃貸人の承諾を得た転貸借がされている場合において、賃貸人が賃借人の賃料不払を理由に賃貸借契約を解除するときは、賃貸人は、転借人に通知等をして賃料の代払の機会を与える必要はない。

エ．賃借人が賃貸人の承諾を得ずに第三者に賃借物を転貸した場合であっても、賃借人と転借人との間の転貸借契約は、当事者間においては有効である。

問 2　意思表示に関する次のa～dの記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。

a．AがBに対し、真意ではないことを知りながら甲土地を売却する旨の意思表示をし、BがAの真意を知っていた場合、その意思表示は無効であるが、Aは、その無効を善意の第三者Cに対抗することができない。

b．AがBに対し錯誤に基づいて甲土地を売却する旨の意思表示をし、Bが甲土地をCに転売した場合、Cが錯誤の事実について善意であれば、知らないことに過失があるときであっても、Aは、錯誤による取消しをCに対抗することができない。

c．Aが甲土地の近くに駅が新設されると誤信して甲土地をBから買い受けた場合、その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていなかったとしても、Bがその事情を知ることができたときは、Aは、錯誤を理由として売買契約を取り消すことができる。

d．AがCの詐欺によってBに甲土地を売却した場合、Bがその詐欺の事実を知らず、かつ、知ることができなかったときであっても、Aは、詐欺を理由として売買契約を取り消すことができる。

ア．一つ
イ．二つ
ウ．三つ
エ．四つ

問 3　代理に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

ア．制限行為能力者が他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為であっても、行為能力の制限を理由として取り消すことはできない。

イ．代理人が相手方の詐欺によって意思表示をした場合、詐欺の事実の有無は代理人について決するが、取消権は代理人の意思表示に関するものであるから、本人は、その意思表示を取り消すことができない。

ウ．本人が後見開始の審判を受けたときは、本人が代理権を与えた任意代理人の代理権は消滅する。

エ．制限行為能力者が任意代理人としてした行為は、行為能力の制限によっては取り消すことができない。

問 4　取得時効及び時効の援用に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

ア．占有者の承継人は、その選択に従い、自己の占有のみを主張し、又は自己の占有に前の占有者の占有を併せて主張することができるが、前の占有者の占有を併せて主張する場合には、その瑕疵をも承継する。

イ．10年間の占有による所有権の取得時効が成立するためには、占有の開始の時だけでなく、10年間の占有期間を通じて、占有者が善意であり、かつ、過失がなかったことが必要である。

ウ．賃借人として他人の土地を占有している者であっても、平穏かつ公然と20年間占有を継続すれば、その土地の所有権を時効によって取得することができる。

エ．後順位抵当権者は、先順位抵当権の被担保債権が消滅すれば自己の配当額が増加するから、先順位抵当権の被担保債権の消滅時効を援用することができる。

問 5　地役権に関する次のa～dの記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはいくつあるか。

a. 地役権は、要役地から分離して譲り渡し、又は他の権利の目的とすることができない。
b. 要役地が数人の共有に属する場合において、共有者の一人が時効によって地役権を取得したときは、他の共有者も、これを取得する。
c. 通行地役権を時効によって取得するためには、継続的に行使され、かつ、外形上認識することができるものであることを要するが、その通路は、承役地の所有者が開設したものを要役地の所有者が通行しているだけで足りる。
d. 通行地役権の承役地が譲渡された場合において、譲渡の時に、承役地が要役地の所有者によって継続的に通路として使用されていることがその位置、形状、構造等の物理的状況から客観的に明らかであり、かつ、譲受人がそのことを認識し、又は認識することが可能であったときは、譲受人は、特段の事情がない限り、地役権設定登記の欠缺を主張するについて正当な利益を有する第三者に当たらない。

ア．一つ
イ．二つ
ウ．三つ
エ．四つ

問 6　抵当権に関する次のa～dの記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものの組合せはどれか。

a. 宅地に抵当権が設定された場合、その抵当権の効力は、抵当権設定当時に当該宅地に備え付けられていた石灯籠や取り外しのできる庭石などの従物にも及ぶ。
b. 抵当権の効力は、その担保する債権について不履行があったかどうかにかかわらず、抵当不動産の果実に及ぶ。
c. 土地に抵当権が設定された後に、その土地に建物が築造された場合、抵当権者は、土地とともに建物を競売することができ、その建物の代価についても優先して弁済を受けることができる。
d. 抵当権の順位は、各抵当権者の合意によって変更することができるが、利害関係を有する者があるときはその承諾を得なければならず、また、順位の変更はその登記をしなければ効力を生じない。

ア．a、b
イ．b、c
ウ．c、d
エ．a、d

問 7　AとBとの間で、AがBに中古建物を売却する契約が締結された場合に関する次のa～dの記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。

a. Aが引渡しの債務を履行しないため、Bが相当の期間を定めて履行の催告をしたが、その期間を経過した時における債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、Bは、契約を解除することができない。
b. Aの引渡債務が履行不能となった場合であっても、その履行不能がAの責めに帰することができない事由によるものであるときは、Bは、契約を解除することができない。
c. 引渡し前に、当事者双方の責めに帰することができない事由によって建物が滅失し、Aの引渡債務が履行不能となったときは、Bは、代金の支払を拒むことができる。
d. Aの引渡債務の不履行がBの責めに帰すべき事由によるものであるときであっても、Bは、催告をして契約を解除することができる。

ア．一つ
イ．二つ
ウ．三つ
エ．四つ

問 8　売買契約に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

ア．買主が売主に解約手付を交付した場合において、売主が契約の履行に着手した後は、買主は、自らは履行に着手していなくても、手付を放棄して契約を解除することができない。
イ．他人の権利を目的とする売買契約は、売主がその権利を取得することができない場合には、その締結の時に遡って無効となる。
ウ．不動産の売主が買戻しの特約をした場合において、買戻しの期間を定めなかったときは、売主は、10年以内に買戻しをしなければならない。
エ．売買の目的物の引渡しと同時に代金を支払うべきときは、代金は、当事者間に別段の定めがない限り、買主の住所において支払わなければならない。

問 9　弁済に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

ア．弁済をするについて正当な利益を有する者でない第三者は、債務者の意思に反して弁済をすることができず、債務者の意思に反することを債権者が知らなかったときであっても、その弁済は効力を有しない。

イ．受領権者以外の者であって取引上の社会通念に照らして受領権者としての外観を有するものに対してした弁済は、弁済をした者が善意であれば、過失があったとしても、その効力を有する。

ウ．物上保証人が債務者のために弁済をした場合、物上保証人は、債権者の承諾を得なければ、債権者に代位することができない。

エ．借地上の建物の賃借人は、敷地の地代の弁済について正当な利益を有するから、借地人の意思に反しても、地代を弁済することができる。

問 10　Aが死亡した。Aには配偶者B、子C及び子Dがいたが、DはAより先に死亡しており、Dには子E及び子Fがいる。また、Cには子Gがいる。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

ア．Cが相続人の欠格事由に該当して相続権を失った場合、Gは、Cを代襲して相続人となることはない。

イ．B、C、E及びFが相続人となる場合において、限定承認をするときは、各相続人が単独でることができ、他の相続人と共同してする必要はない。

ウ．Cが適法に相続の放棄をした場合、Eの法定相続分は4分の1となる。

エ．Cは、Aの生前に家庭裁判所の許可を得れば、あらかじめ相続の放棄をすることができる。

問 11　借地借家法に規定する借地権に関する次の記述のうち、同法の規定によれば、正しいものはどれか。

ア．存続期間を50年以上として借地権を設定する場合において、契約の更新及び建物の築造による存続期間の延長がなく、建物の買取りの請求をしないこととする旨の特約は、公正証書によってしなければ効力を生じない。

イ．借地権者が登記されている建物を所有していたところ、その建物が滅失した場合、借地権者が、その建物を特定するために必要な事項、その滅失があった日及び建物を新たに築造する旨を土地の上の見やすい場所に掲示したときは、借地権は、滅失があった日から2年を経過する日までの間は、第三者に対抗することができる。

ウ．借地権を設定する場合においては、借地権を消滅させるため、その設定後20年以上を経過した日に借地上の建物を借地権設定者に相当の対価で譲渡する旨を定めることができる。

エ．借地権者が借地上の建物を第三者に譲渡しようとする場合において、借地権設定者に不利となるおそれがないにもかかわらず借地権設定者が賃借権の譲渡を承諾しないときは、裁判所は、建物の譲受人の申立てにより、借地権設定者の承諾に代わる許可を与えることができる。

問 12　AがBに対しA所有の甲建物を居住用として賃貸する契約（定期建物賃貸借及び一時使用目的のものを除く。）に関する次のa～dの記述のうち、借地借家法の規定によれば、正しいものの組合せはどれか。

a．Bが甲建物の引渡しを受けた後に、Aが甲建物をCに売却した場合、Bは、賃借権の登記がなくても、賃借権をCに対抗することができる。

b．ABB間で、一定の期間甲建物の借賃を増額しない旨の特約をした場合、その期間内は、Aは、借賃の増額を請求することができない。

c．Bが死亡した場合において、Bに相続人がいるときであっても、甲建物においてBと事実上夫婦と同様の関係にあった同居者Dは、相続人に優先してBの賃借人としての権利義務を承継する。

d．BがAの同意を得て甲建物に付加した造作について、賃貸借の終了時にBがAに対しその造作を時価で買い取るべきことを請求することができない旨の特約は、無効である。

ア．a、c

イ．b、d

ウ．a、b

エ．c、d

問 13　建物の区分所有等に関する法律（以下この問において「法」という。）に関する次の記述のうち、法の規定によれば、正しいものはどれか。

ア．各共有者の共用部分の持分は、規約に別段の定めがない限り、その有する専有部分の床面積の割合によるが、この床面積は、壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積による。

イ．区分所有者は、その有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができず、規約に別段の定めをしても、分離して処分することはできない。

ウ．区分所有者は、共用部分、建物の敷地又は共用部分以外の建物の附属施設につき他の区分所有者に対して有する債権について、債務者の区分所有権（共用部分に関する権利及び敷地利用権を含む。）及び建物に備え付けた動産の上に、先取特権を有する。

エ．区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は、会議の目的たる事項につき利害関係を有する場合であっても、集会に出席して意見を述べることはできない。

問 14　不動産の登記に関する次の記述のうち、不動産登記法の規定によれば、正しいものはどれか。

ア．土地の分筆の登記は、当該土地の表題部所有者又は所有権の登記名義人のほか、当該土地の抵当権の登記名義人も申請することができる。

イ．仮登記は、仮登記の登記義務者の承諾がある場合であっても、仮登記の登記権利者が単独で申請することはできない。

ウ．区分建物の表題登記の申請は、当該区分建物が属する一棟の建物に属する他の区分建物についての表題登記の申請と別々にすることができる。

エ．建物が滅失したときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、その滅失の日から1か月以内に、当該建物の滅失の登記を申請しなければならない。

問 15　都市計画法に関する次の記述のうち、同法の規定によれば、正しいものはどれか。

ア．高度地区は、用途地域内において市街地の環境を維持し、又は土地利用の増進を図るため、建築物の容積率の最高限度又は最低限度を定める地区である。

イ．地区計画の区域のうち地区整備計画が定められている区域内において、土地の区画形質の変更又は建築物の建築を行おうとする者は、原則として、当該行為に着手した日から30日以内に、行為の種類、場所等を都道府県知事に届け出なければならない。

ウ．土地の所有者等は、一定規模以上の一団の土地の区域について、当該区域内の土地所有者等の過半数の同意を得れば、都道府県又は市町村に対し、都市計画の決定又は変更をすることを提案することができる。

エ．田園住居地域は、農業の利便の増進を図りつつ、これと調和した低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域である。

問 16　都市計画法に規定する開発許可に関する次のa～dの記述のうち、同法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。

なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。

a．区域区分が定められていない都市計画区域内において、私立学校の建築の用に供する目的で行う2,500㎡の開発行為については、開発許可を受ける必要はない。

b．市街化調整区域内において、駅舎その他の鉄道の施設の建築の用に供する目的で行う4,000㎡の開発行為については、開発許可を受ける必要はない。

c．開発許可を受けた開発区域内の土地においては、工事完了の公告があった後は、当該開発区域内の土地について用途地域等が定められているかどうかにかかわらず、都道府県知事の許可を受けなければ、予定建築物等以外の建築物を新築することができない。

d．市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内において、仮設建築物を新築しようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。

ア．一つ
イ．二つ
ウ．三つ
エ．四つ

問 17　建築基準法に関する次の記述のうち、同法の規定によれば、正しいものはどれか。

ア．建築物が防火地域及び準防火地域にわたる場合においては、原則として、その全部について防火地域内の建築物に関する規定が適用される。

イ．建築物の敷地は、原則として道路に2m以上接しなければならないが、この道路には自動車のみの交通の用に供する道路が含まれるため、自動車専用道路にのみ2m以上接している敷地であっても、この接道義務を満たす。

ウ．地方公共団体は、特殊建築物や階数が3以上である建築物などについて、条例で、その敷地が接しなければならない道路の幅員や接する部分の長さに関して必要な制限を付加することができるほか、接道義務の制限を緩和することもできる。

エ．準防火地域内にある建築物で、外壁が耐火構造のものであっても、その外壁を隣地境界線に接して設けることはできない。

問 18　建築基準法（以下この問において「法」という。）に関する次のa～dの記述のうち、令和7年4月1日施行の改正後の法の規定によれば、正しいものの組合せはどれか。

a．都市計画区域、準都市計画区域、準景観地区及び知事指定区域のいずれにも属しない区域内において、木造2階建て、延べ面積150㎡の住宅を新築する場合、建築確認を受けなければならない。

b．都市計画区域内において、木造平屋建て、延べ面積180㎡の住宅を新築する場合、建築確認を受ける必要はない。

c．第一種低層住居専用地域内においては、診療所を建築することができる。

d．第二種低層住居専用地域内においては、2階建てで、店舗部分の床面積の合計が200㎡の飲食店を建築することができる。

ア．a、b
イ．a、c
ウ．b、d
エ．c、d

問 19　宅地造成及び特定盛土等規制法に関する次の記述のうち、同法の規定によれば、正しいものはどれか。

なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市及び中核市にあってはその長をいうものとする。

ア．宅地造成等工事規制区域内において、宅地において行う盛土であって、高さが1.5mの崖を生ずるもの（盛土をする土地の面積200㎡）に関する工事を行おうとする工事主は、原則として、工事に着手する前に都道府県知事の許可を受けなければならない。

イ．宅地造成等工事規制区域の指定の際、当該区域内において既に宅地造成等に関する工事を行っている工事主は、その指定があった日から21日以内に都道府県知事の許可を受けなければ、当該工事を継続することができない。

ウ．都道府県知事は、宅地造成等工事規制区域内の土地であっても、相当数の居住者等に危害を生ずる大規模な災害が生ずるおそれが大きい一団の造成宅地の区域であれば、造成宅地防災区域として指定することができる。

エ．宅地造成等工事規制区域内において、宅地において行う切土であって、高さが1.5mの崖を生ずるもの（切土をする土地の面積400㎡）に関する工事を行おうとする工事主は、都道府県知事の許可を受けなければならない。

問 20　土地区画整理法に関する次の記述のうち、同法の規定によれば、正しいものはどれか。

ア．施行者は、換地処分の公告があった場合において、施行地区内の土地及び建物について土地区画整理事業の施行により変動があったときは、遅滞なく、その変動に係る登記を申請し、又は嘱託しなければならない。

イ．仮換地が指定された場合、従前の宅地の所有者は、仮換地の指定の効力発生の日から換地処分の公告がある日まで、従前の宅地について使用収益をすることができないだけでなく、従前の宅地を売却することもできない。

ウ．施行地区内の宅地について存する地役権は、換地処分の公告があった日の翌日以後、すべて消滅する。

エ．換地計画において定められた清算金は、換地処分の公告があった日において確定する。

問 21　農地法（以下この問において「法」という。）に関する次の記述のうち、法の規定によれば、正しいものはどれか。

ア．耕作の事業を行う者が、その所有する農地のうち1.5aを自己の住宅の敷地に転用する場合、転用する面積が2a未満であるから、法第4条第1項の許可を受ける必要はない。

イ．登記簿上の地目が山林である土地であっても、現に耕作の目的に供されている土地であれば、法に規定する農地に当たる。

ウ．建設業者が、道路工事の資材置場として使用するため、農地を6か月間だけ一時的に借り受ける場合には、法第5条第1項の許可を受ける必要はない。

エ．競売により農地の所有権を取得する場合には、法第3条第1項の許可を受ける必要はない。

問 22　国土利用計画法第23条の届出（以下この問において「事後届出」という。）に関する次のa～dの記述のうち、同法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。

a．市街化調整区域内に所在する6,000㎡の土地を、Aが贈与により取得した場合、Aは、事後届出をしなければならない。

b．市街化区域内に所在するBの所有する3,000㎡の一団の土地を、CとDがそれぞれ1,500㎡ずつ買い受ける売買契約を締結した場合、C及びDは、それぞれ事後届出をしなければならない。

c．Eが、市街化区域内に所在する甲市所有の3,000㎡の土地を甲市から買い受ける契約を締結した場合、Eは、事後届出をする必要はない。

d．事後届出が必要な土地売買等の契約を締結したにもかかわらず、権利取得者が事後届出をしなかった場合、その契約は無効となる。

ア．一つ
イ．二つ
ウ．三つ
エ．四つ

問 23　住宅用家屋の所有権の保存登記又は移転登記に係る登録免許税の税率の軽減措置に関する次の記述のうち、租税特別措置法の規定によれば、正しいものはどれか。

ア．住宅用家屋の所有権の移転登記に係る税率の軽減措置は、売買又は競落により取得した住宅用家屋について適用され、贈与により取得した住宅用家屋については適用されない。

イ．住宅用家屋の所有権の保存登記に係る税率の軽減措置は、法人が新築して自己の社宅とした家屋についても、一定の要件を満たせば適用を受けることができる。

ウ．過去にこれらの税率の軽減措置の適用を受けたことがある者は、再度これらの措置の適用を受けることはできない。

エ．これらの税率の軽減措置は、住宅用家屋の新築又は取得後3年以内に登記を受けるものに限り適用される。

問 24　不動産取得税に関する次の記述のうち、令和8年4月1日以後に不動産を取得した場合を前提として、地方税法の規定によれば、正しいものはどれか。

ア．売買により家屋を取得した場合において、当該家屋の取得に係る不動産取得税の課税標準となるべき額が40万円であるときは、不動産取得税は課されない。

イ．家屋を建築により取得した場合において、当該家屋の取得に係る不動産取得税の課税標準となるべき額が60万円であるときは、不動産取得税は課されない。

ウ．不動産取得税は、相続により不動産を取得した場合には課されず、贈与により不動産を取得した場合にも課されない。

エ．新築された住宅を取得した場合の課税標準の特例（1戸につき1,200万円の控除）は、当該住宅の床面積の大小にかかわらず適用される。

問 25　不動産の鑑定評価に関する次の記述のうち、不動産鑑定評価基準によれば、正しいものはどれか。

ア．借地権者が底地の併合を目的とする売買に関連する場合のように、不動産と取得する他の不動産との併合等に基づき正常価格と同一の市場概念の下において形成されるであろう市場価値と乖離することにより、市場が相対的に限定される場合における取得部分の当該市場限定に基づく市場価値を適正に表示する価格を、特定価格という。

イ．不動産の価格は、その不動産の効用が最高度に発揮される可能性に最も富む使用を前提として把握される価格を標準として形成されるのではなく、その不動産の現実の使用方法を前提として把握される価格を標準として形成される。

ウ．取引事例比較法において採用する取引事例は、投機的取引であると認められる事例であっても、事情補正を行うことができるものであれば、採用することができる。

エ．文化財等の一般的に市場性を有しない不動産について、その利用現況等を前提とした不動産の経済価値を適正に表示する価格を、特殊価格という。

問 26　宅地建物取引業の免許（以下この問において「免許」という。）に関する次のa～dの記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。

a．Aが、都市計画法に規定する用途地域内にあり、現に青空駐車場として利用されている土地を区画割りして、不特定多数の者に反復継続して売却する場合、Aは免許を受けなければならない。

b．B社が、他人から一括して借り上げたアパートの各室を、自ら転貸人として不特定多数の者に反復継続して転貸する場合、B社は免許を受ける必要はない。

c．農業協同組合Cが、組合員以外の者も含めた不特定多数の者に対し、宅地を反復継続して分譲する場合、Cは免許を受けなければならない。

d．D社が、マンションを建設して分譲する事業の用地とするため、不特定多数の土地所有者から反復継続して宅地を買い受ける場合、D社は免許を受けなければならない。

ア．一つ

イ．二つ

ウ．三つ

エ．四つ

問 27　宅地建物取引業の免許（以下この問において「免許」という。）の基準に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

ア．A社の非常勤の取締役Bが、刑法第247条（背任）の罪により罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わった日から5年を経過していない場合、A社は免許を受けることができない。

イ．Cが、免許取消処分の聴聞の期日及び場所が公示された日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に、相当の理由なく廃業の届出をした場合、Cは、その届出の日から3年を経過すれば、免許を受けることができる。

ウ．Dが破産手続開始の決定を受けた後に復権を得た場合、Dは、復権を得た日から5年を経過しなければ、免許を受けることができない。

エ．E社の代表取締役Fが、道路交通法違反により罰金の刑に処せられた場合、E社は、その刑の執行を終わった日から5年を経過しなければ、免許を受けることができない。

問 28　宅地建物取引業者の免許換え及び届出に関する次のa～dの記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものの組合せはどれか。

a. 甲県知事の免許を受けている宅地建物取引業者Aが、甲県内の事務所をすべて廃止し、乙県内にのみ事務所を設置して事業を営もうとする場合、Aは、乙県知事に免許換えの申請をしなければならない。

b. 国土交通大臣の免許を受けている宅地建物取引業者Bが、乙県内の支店を廃止し、甲県内の本店のみで事業を営むこととなった場合であっても、Bは、免許換えの申請をすることなく、引き続き国土交通大臣の免許で事業を営むことができる。

c. 個人である宅地建物取引業者Cが死亡した場合、Cの相続人は、Cの死亡の事実を知った日から30日以内に、その旨をCの免許権者に届け出なければならない。

d. 宅地建物取引業者であるD社の役員の住所に変更があった場合、D社は、その変更の日から30日以内に、その旨を免許権者に届け出なければならない。

ア．a、d
イ．a、c
ウ．b、c
エ．b、d

問 29　甲県知事の宅地建物取引士資格登録（以下この問において「登録」という。）を受けている宅地建物取引士Aに関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

ア．Aが住所を甲県から乙県に移転した場合、Aは、遅滞なく、乙県知事に対し、変更の登録を申請しなければならない。

イ．Aが死亡した場合、Aの相続人は、Aの死亡の日から30日以内に、その旨を甲県知事に届け出なければならない。

ウ．Aが乙県に所在する宅地建物取引業者の事務所の業務に従事しようとする場合であっても、Aが事務禁止の処分を受け、その禁止の期間が満了していないときは、Aは、乙県知事に対し、登録の移転の申請をすることができない。

エ．Aが精神の機能の障害により宅地建物取引士の事務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者となった場合、A又はその法定代理人若しくは同居の親族は、その日から3か月以内に、その旨を甲県知事に届け出なければならない。

問 30　宅地建物取引士証（以下この問において「宅建士証」という。）に関する次のa～dの記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。

a. 宅建士証の有効期間の更新を受けようとする者は、原則として、登録をしている都道府県知事が指定する講習で交付の申請前6か月以内に行われるものを受講しなければならない。

b. 登録の移転の申請とともに宅建士証の交付の申請があった場合、移転後の都道府県知事が交付する宅建士証の有効期間は、移転前の宅建士証の有効期間が経過するまでの期間となる。

c. 宅地建物取引士は、重要事項の説明をするとき以外は、取引の関係者から請求があったとしても、宅建士証を提示する必要はない。

d. 宅地建物取引士は、氏名を変更したときは、変更の登録を申請すれば足り、宅建士証の書換え交付を申請する必要はない。

ア．一つ
イ．二つ
ウ．三つ
エ．四つ

問 31　宅地建物取引業者A（甲県知事免許）の事務所等及び専任の宅地建物取引士に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

ア．Aが一団の宅地の分譲のために設置する案内所であっても、当該案内所において契約の締結や買受けの申込みの受付を行わない場合は、当該案内所に国土交通省令で定める標識を掲げる必要はない。

イ．Aの事務所において、成年者である専任の宅地建物取引士の数が法定の数を下回ることとなった場合、Aは、1か月以内に、必要な措置を執らなければならない。

ウ．Aが、甲県内に、買受けの申込みを受ける案内所を設置して一団の宅地の分譲を行う場合、Aは、その業務を開始する日までに、所定の事項を甲県知事に届け出なければならない。

エ．Aの事務所において宅地建物取引業に従事する者が12人である場合、Aは、当該事務所に成年者である専任の宅地建物取引士を3人以上置かなければならない。

問 32　宅地建物取引業者 A（甲県知事免許）の営業保証金に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

ア．A が本店と 3 つの支店を設けて事業を開始しようとする場合、A は、本店の最寄りの供託所に、額面金額 1,000 万円の国債証券、額面金額 1,000 万円の地方債証券及び金銭 500 万円を供託すれば、営業保証金の額に足りる。

イ．A が金銭と有価証券を併用して営業保証金を供託している場合において、本店を移転したためその最寄りの供託所が変更したときは、A は、遅滞なく、従前の供託所に対し、営業保証金の保管替えを請求しなければならない。

ウ．A と取引をした者が営業保証金の還付を受けたため営業保証金が不足することとなった場合、A は、甲県知事から不足額を供託すべき旨の通知書の送付を受けた日から 2 週間以内に、その不足額を供託しなければならない。

エ．A が宅地建物取引業保証協会の社員となったことにより営業保証金を供託することを要しなくなった場合、A は、還付請求権者に対し、6 か月を下らない一定期間内に申し出るべき旨を公告しなければ、営業保証金を取り戻すことができない。

問 33　宅地建物取引業保証協会（以下この問において「保証協会」という。）に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

ア．本店と 2 つの支店を有する宅地建物取引業者が保証協会に加入しようとする場合、納付すべき弁済業務保証金分担金の額は 90 万円である。

イ．保証協会の社員は、新たに事務所を設置したときは、その日から 30 日以内に、所定の額の弁済業務保証金分担金を保証協会に納付しなければならない。

ウ．保証協会の社員と宅地建物取引業に関し取引をした者（宅地建物取引業者に該当する者を除く。）であっても、その者が当該社員が社員となる前に取引をした者であるときは、弁済業務保証金から弁済を受けることはできない。

エ．保証協会は、社員から弁済業務保証金分担金の納付を受けたときは、その日から 1 週間以内に、その納付を受けた額に相当する額の弁済業務保証金を供託しなければならない。

問 34　宅地建物取引業者 A が、B から、B 所有の宅地の売却について専属専任媒介契約の締結を依頼された場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

ア．A は、当該宅地を指定流通機構に登録したときは、指定流通機構が発行する登録を証する書面を、遅滞なく B に引き渡さなければならない。

イ．A は、指定流通機構に登録した当該宅地の売買契約が成立したときは、遅滞なく、登録番号及び売買契約の成立した年月日を指定流通機構に通知しなければならないが、取引価格を通知する必要はない。

ウ．A と B との間で、B からの申出がなくても有効期間の満了時に自動的に更新する旨の特約を定めた場合、更新後の有効期間を 3 か月以内とするのであれば、その特約は有効である。

エ．A が指定流通機構に登録すべき事項には、当該宅地の所在、規模、形質及び売買すべき価額は含まれるが、当該宅地に係る都市計画法その他の法令に基づく制限で主要なものは含まれない。

問 35　宅地建物取引業者が締結する媒介契約に関して、宅地建物取引業法第 34 条の 2 第 1 項の規定に基づき交付すべき書面（以下この問において「34 条の 2 書面」という。）に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

ア．宅地建物取引業者は、34 条の 2 書面を作成したときは、宅地建物取引士をして、当該書面に記名押印させなければならない。

イ．宅地建物取引業者は、建物の貸借の媒介契約を締結したときも、遅滞なく、34 条の 2 書面を作成して依頼者に交付しなければならない。

ウ．既存の建物の売買の媒介契約を締結した場合において、依頼者に対して建物状況調査を実施する者のあっせんを行わないときは、建物状況調査を実施する者のあっせんに関する事項を 34 条の 2 書面に記載する必要はない。

エ．宅地建物取引業者は、依頼者の承諾を得て、34 条の 2 書面の交付に代えて、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法であって記名押印に代わる措置を講ずるものとして国土交通省令で定めるものにより提供することができる。

問 36　宅地建物取引業者が既存建物の売買の媒介を行う場合において、宅地建物取引業法第35条の規定に基づき重要事項として説明しなければならない事項に関する次のa～dの記述のうち、正しいものはいくつあるか。

a. 当該建物が宅地造成及び特定盛土等規制法の規定により指定された造成宅地防災区域内にあるときは、その旨
b. 当該建物について建物状況調査を実施しているかどうか。ただし、建物状況調査を実施していない場合には、説明する必要はない。
c. 設計図書、点検記録その他の建物の建築及び維持保全の状況に関する書類で国土交通省令で定めるものの保存の状況
d. 当該建物が津波防災地域づくりに関する法律の規定により指定された津波災害警戒区域内にあるときは、その旨

ア．一つ
イ．二つ
ウ．三つ
エ．四つ

問 37　宅地建物取引業者が宅地又は建物の貸借の媒介を行う場合において、宅地建物取引業法第35条の規定に基づき重要事項として説明しなければならない事項に関する次のa～dの記述のうち、正しいものの組合せはどれか。

a. 建物の貸借の媒介を行う場合、台所、浴室、便所その他の当該建物の設備の整備の状況
b. 建物の貸借の媒介を行う場合、私道に関する負担に関する事項
c. 宅地の貸借の媒介を行う場合、契約終了時における当該宅地の上の建物の取壊しに関する事項を定めようとするときは、その内容
d. 建物の貸借の媒介を行う場合、当該建物が住宅の品質確保の促進等に関する法律に規定する住宅性能評価を受けた新築住宅であるときは、その旨

ア．b、c
イ．a、c
ウ．a、d
エ．b、d

問 38　宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明（以下この問において「重要事項説明」という。）及び同条の規定により交付すべき書面（以下この問において「35条書面」という。）に関する次の記述のうち、同法の規定によれば、正しいものはどれか。

ア．宅地建物取引業者の相手方等が宅地建物取引業者である場合には、重要事項説明を省略することができるだけでなく、35条書面の交付も省略することができる。
イ．宅地建物取引業者は、35条書面の交付に代えて、相手方等の承諾を得ることなく、35条書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。
ウ．重要事項説明は、宅地建物取引業者の事務所において行う必要はなく、相手方の自宅や勤務先等で行うこともできる。
エ．宅地建物取引士は、重要事項説明をするときは、相手方に対し宅地建物取引士証を提示しなければならないが、相手方が提示は不要である旨を承諾した場合には、提示を省略することができる。

問 39　宅地建物取引業者Aが、売主B及び買主Cとの間の宅地の売買契約の締結を媒介した場合において、Aが宅地建物取引業法第37条の規定により交付すべき書面（以下この問において「37条書面」という。）に記載しなければならない事項に関する次のa～dの記述のうち、正しいものはいくつあるか。

a. 移転登記の申請の時期
b. 代金以外の金銭の授受に関する定めがあるときは、その額並びに当該金銭の授受の時期及び目的
c. 当該宅地に係る租税その他の公課の負担に関する定めがあるときは、その内容
d. 当該宅地の上に存する登記された権利の種類及び内容並びに登記名義人又は登記簿の表題部に記録された所有者の氏名

ア．一つ
イ．二つ
ウ．三つ
エ．四つ

問 40　宅地建物取引業法第37条の規定により交付すべき書面（以下この問において「37条書面」という。）に関する次の記述のうち、同法の規定によれば、正しいものはどれか。

ア．37条書面に記名する宅地建物取引士は、当該取引について同法第35条に規定する書面に記名した宅地建物取引士と同一の者でなければならない。
イ．宅地建物取引業者は、宅地建物取引士に37条書面へ記名させれば、その交付は宅地建物取引士でない従業者に行わせることができる。
ウ．宅地建物取引業者は、37条書面を交付するに当たり、宅地建物取引士をして、その内容を説明させなければならない。
エ．宅地建物取引業者が自ら売主として宅地建物取引業者である買主と建物の売買契約を締結した場合には、37条書面の交付を省略することができる。

問 41　宅地建物取引業者A（消費税課税事業者）は、売主Bから代理の依頼を受け、宅地（代金2,000万円）と、その上の建物（代金1,100万円。消費税等相当額を含む。）を一括して売却する売買契約を買主との間で成立させた。この場合において、AがBから受領することができる報酬の上限額に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

ア．AがBから受領することができる報酬の上限額は、1,056,000円である。
イ．AがBから受領することができる報酬の上限額は、2,178,000円である。
ウ．AがBから受領することができる報酬の上限額は、1,920,000円である。
エ．AがBから受領することができる報酬の上限額は、2,112,000円である。

問 42　宅地建物取引業者A（消費税課税事業者）は、貸主B及び借主Cの双方から媒介の依頼を受け、店舗用建物（1か月の借賃25万円、権利金400万円。権利金は返還されないものとし、いずれも消費税等相当額を含まない。）の賃貸借契約を成立させた。この場合において、AがB及びCから受領することができる報酬の合計額の上限に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

ア．AがB及びCから受領することができる報酬の合計額の上限は、198,000円である。
イ．AがB及びCから受領することができる報酬の合計額の上限は、275,000円である。
ウ．AがB及びCから受領することができる報酬の合計額の上限は、396,000円である。
エ．AがB及びCから受領することができる報酬の合計額の上限は、550,000円である。

問 43　宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者ではないBとの間で宅地の売買契約を締結した場合における宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づくいわゆるクーリング・オフに関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

なお、Bは、Aからクーリング・オフについて書面で告げられた日から起算して8日を経過しておらず、宅地の引渡しも受けていないものとする。

ア．Bが、Aが一団の宅地の分譲のために設置した、土地に定着しないテント張りの案内所で買受けの申込みをし、その場で売買契約を締結した場合、Bは、当該契約の解除をすることができない。
イ．Bが、Aからの申出により、Bの勤務先で買受けの申込みをし、同所で売買契約を締結した場合、Bは、当該契約の解除をすることができない。
ウ．Bが喫茶店で買受けの申込みをした後、契約の解除を行う旨を記載した書面をAに発した場合、その書面がAに到達した時に、解除の効力が生ずる。
エ．Bが喫茶店で買受けの申込みをし、後日、Aの事務所で売買契約を締結した場合、Bは、当該契約の解除をすることができる。

問 44　宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者ではないBとの間で、建築工事が完了している建物（代金6,000万円）の売買契約を締結する場合（Bへの所有権移転の登記はされていないものとする。）に関する次のa～dの記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものの組合せはどれか。

a．Aは、手付金として500万円を受領する場合、宅地建物取引業法第41条の2に規定する手付金等の保全措置を講じる必要はない。
b．Aは、手付金として500万円を受領した後、引渡し前に中間金として200万円を受領しようとする場合、当該中間金を受領する前に、手付金と中間金の合計額700万円について手付金等の保全措置を講じなければならない。
c．AとBとの間で、債務不履行による契約の解除に伴う損害賠償の額の予定を1,000万円、違約金を500万円とする特約を定めた場合、その特約は全体として無効となる。
d．AとBとの間で、建物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合において、Bがその不適合をAに通知すべき期間を建物の引渡しの日から1年間とする特約を定めた場合、その特約は有効である。

ア．a、c
イ．b、d
ウ．a、b
エ．c、d

問 45　宅地建物取引業者に対する監督処分に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

ア．国土交通大臣又は都道府県知事は、宅地建物取引業者に対して指示処分をしたときは、業務停止処分をしたときと同様に、その旨を公告しなければならない。
イ．甲県知事の免許を受けた宅地建物取引業者Aが、乙県内において業務停止処分事由に該当する行為をした場合、乙県知事は、Aに対して業務停止処分をすることができるが、Aの免許を取り消すことはできない。
ウ．宅地建物取引業者が免許を受けてから1年以内に事業を開始しない場合であっても、免許権者は、その免許を取り消すかどうかを裁量により判断することができ、必ずしも取り消す必要はない。
エ．免許権者は、その免許を受けた宅地建物取引業者の事務所の所在地を確知できないときは、官報等でその事実を公告し、その公告の日から2週間を経過しても当該宅地建物取引業者から申出がないときは、その免許を取り消すことができる。